BRC · LG01 · LS05

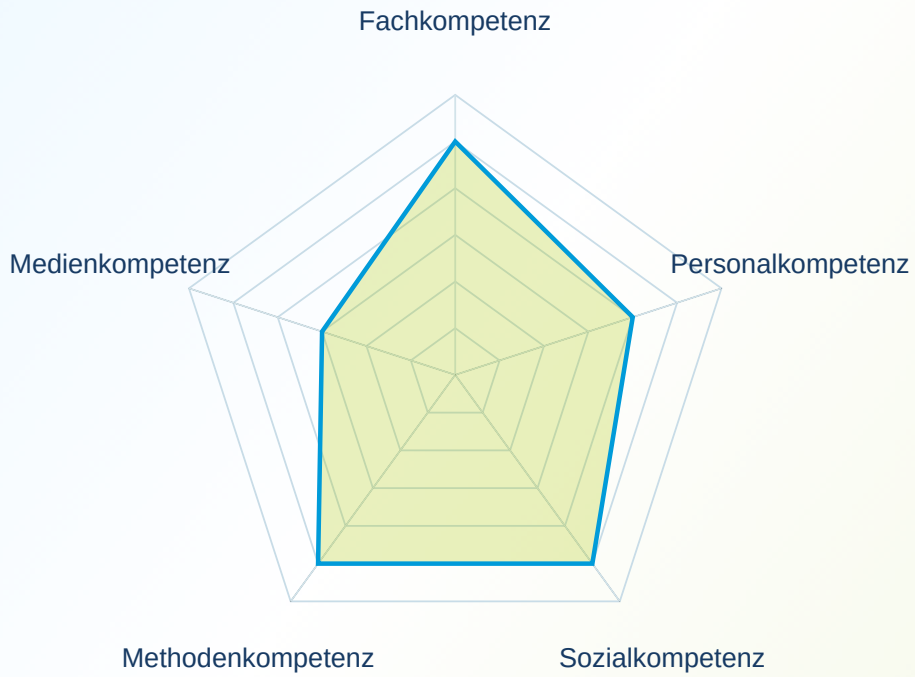
Ein Unternehmen gründen

Darum ist das Thema relevant



Die Rechtsform bestimmt nicht nur den Namen eines Unternehmens. Sie beeinflusst, wer Eigentümer werden kann, wer Entscheidungen trifft, wer das Unternehmen nach außen vertritt, wie viel Kapital benötigt wird, welche Formalitäten gelten und mit welchem Vermögen für Schulden gehaftet wird. Bei einem Gründungsteam mit ungleichen Geldbeiträgen und unterschiedlichen Aufgaben können diese Fragen zu erheblichen Konflikten führen. Eine unbedachte Rechtsformwahl kann private Vermögen gefährden, Investoren abschrecken oder wichtige Personen von Entscheidungen ausschließen. Im Berufsleben müssen kaufmännische Fachkräfte rechtliche Grundstrukturen verstehen, Risiken erkennen und begründete Entscheidungsvorlagen erstellen. Die abschließende Gestaltung des Gesellschaftsvertrags gehört in die Hände von Notariat sowie Rechts- und Steuerberatung; die betriebswirtschaftlich begründete Vorauswahl muss das Unternehmen jedoch selbst leisten.

Kompetenzprofil



Fachkompetenz

Ich analysiere handelsrechtliche Rahmenbedingungen und beurteile Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH anhand der Anforderungen von BioCasa, um eine begründete Rechtsformentscheidung vorzubereiten.

Personalkompetenz

Ich erkenne eigene Risikopräferenzen, trenne persönliche Wünsche von rechtlichen Folgen und vertrete ein begründetes Urteil.

Sozialkompetenz

Ich bearbeite den Konflikt zwischen Kapital, Expertise, Haftung und Einfluss und entwickle eine gemeinsam tragfähige Governance-Lösung.

Methodenkompetenz

Ich erschließe angeleitet Gesetzesauszüge, wende eine gewichtete Entscheidungsmatrix an und verfasse eine nachvollziehbare Beschlussvorlage.

Medienkompetenz

Ich nutze aktuelle amtliche Rechtsquellen, dokumentiere Rechtsstand und Fundstelle und unterscheide Gesetz, IHK-Orientierung und individuelle Beratung.

Handlungssituation



Zwei Tage nach dem Finanzierungstermin trifft die Nachricht ein, auf die das Team gehofft hat: Die Ostfriesische Wirtschaftsbank hält den entwickelten Finanzierungsmix grundsätzlich für tragfähig. Auch die Leasinggesellschaft signalisiert Bereitschaft. Eine verbindliche Zusage gibt es trotzdem noch nicht. Bank, Leasinggesellschaft und Vermieter verlangen vor dem Abschluss der Verträge eine eindeutig festgelegte Rechtsform, klare Beteiligungsverhältnisse sowie verbindliche Regeln dafür, wer das künftige Unternehmen führen und nach außen vertreten darf.

Damit wird aus einer bislang eher theoretischen Frage ein persönlicher Konflikt. Christian bringt 300.000 Euro und damit den größten Teil der Eigenmittel ein. Er erwartet dafür entscheidenden Einfluss und möchte Routinegeschäfte ohne lange Abstimmungen abschließen können. Aluna bringt 45.000 Euro und ihre zentrale Prozesskompetenz ein, lehnt aber eine unbeschränkte persönliche Haftung für hohe Anlagen-, Miet- und Lieferverpflichtungen ab. Julia und Fari können nur 10.000 beziehungsweise 7.500 Euro einbringen. Beide halten ihre Markt- und Produktkompetenz trotzdem für unverzichtbar und wollen bei strategischen Entscheidungen nicht zu Personen ohne echten Einfluss werden.

Die möglichen Rechtsformen lösen jeweils einen Teil des Problems, schaffen aber neue. Ein Einzelunternehmen wäre einfach, würde das Vorhaben jedoch faktisch einer Person zuordnen. In einer OHG könnten alle vier unmittelbar unternehmerisch tätig sein, würden grundsätzlich aber auch persönlich haften. Eine KG könnte Haftungsrisiken unterschiedlich verteilen, würde dafür Rollen und Entscheidungsrechte auseinanderziehen. Eine GmbH begrenzt die Haftung grundsätzlich stärker auf das Gesellschaftsvermögen, verlangt jedoch Kapital, notarielle Gründung, Handelsregister und klare Organ- und Vertretungsregeln. Zugleich darf das Team nicht übersehen, dass vor der wirksamen Gründung geschlossene Verträge eigene Haftungsfolgen haben können.

Der Zeitdruck ist real. Der Vermieter hält die Halle nur noch zehn Tage frei. Die Bank will ihre Unterlagen in derselben Frist vervollständigen. Christian schlägt vor, den Mietvertrag schon jetzt „für die zukünftige BioCasa GmbH“ zu unterschreiben, damit der Standort nicht verloren geht. Aluna widerspricht sofort und verlangt zunächst Klarheit über die rechtlichen Folgen. Gleichzeitig droht der persönliche Streit über Kapital, Haftung und Einfluss das Vertrauen zu beschädigen, das die vier in den vorherigen Lernsituationen aufgebaut haben.

Die Rechtsformentscheidung ist deshalb keine Formalität am Ende eines Gründungsprozesses. Das Team muss eine Lösung finden, die Kapital, Haftung, Geschäftsführung, Vertretung und Beteiligungsinteressen sinnvoll miteinander verbindet und zugleich rechtzeitig gegenüber Bank, Vermieter und Notariat umgesetzt werden kann. Erst wenn diese Entscheidung getroffen und die erforderlichen Schritte vollzogen sind, entsteht aus dem bisherigen Gründungsvorhaben rechtlich tatsächlich die BioCasa GmbH.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

Wählen Sie jeweils die begründete Antwort.

1. Vorläufige Zusage

Warum kann BioCasa nach dem Finanzierungstermin noch nicht einfach alle Verträge abschließen?

- ◯ Weil die Geschäftsidee bislang keinerlei gemeinsame Ausrichtung hat.
- ◯ Weil das Team erneut einen vollständigen Businessplan ohne bisherige Ergebnisse beginnen muss.
- ◯ Weil ein Pitch jede behördliche und rechtliche Voraussetzung automatisch ersetzt.
- ◯ Weil die Finanzierungsbereitschaft noch vorläufig ist und Rechtsform, Beteiligung sowie Vertretung geklärt werden müssen.
- ◯ Weil Küstengrün bereits einen verbindlichen Zahlungsaufschub angeordnet hat.
- ◯ Weil alle vier Gründerpersonen zunächst denselben Geldbetrag einzahlen müssen.

2. Kapital und Einfluss

Welche Spannung beschreibt die Handlungssituation zwischen den Gründerpersonen?

- ◯ Geldbeiträge sind ungleich; zugleich sollen Kompetenz, Haftungswünsche und Einfluss nachvollziehbar geregelt werden.
- ◯ Alle vier bringen gleich viel Kapital ein, wünschen aber dieselbe Leitungsperson.
- ◯ Christian will sämtliche Routinegeschäfte ausschließlich an die Bank übertragen.
- ◯ Aluna verlangt unbeschränkte persönliche Haftung, um weniger Kapital einzubringen.
- ◯ Julia und Fari wollen ihre fachlichen Beiträge vollständig aus dem Unternehmen entfernen.
- ◯ Das Team hat alle Beteiligungs- und Stimmrechtsfragen bereits notariell geklärt.

3. Vor der Eintragung

Wie muss Christians Vorschlag eingeordnet werden, den Mietvertrag schon für die „zukünftige BioCasa GmbH“ zu unterschreiben?

- ◯ Als risikofrei, weil der Zusatz „zukünftig“ jede persönliche Haftung ausschließt.
- ◯ Als risikofrei, weil die Bank den Finanzierungsmix grundsätzlich prüffähig findet.
- ◯ Als automatisch verbindliche Handlung der eingetragenen GmbH, sobald vier Gründer zustimmen.
- ◯ Als reine Produktentscheidung, die keine rechtlichen Folgen haben kann.
- ◯ Als rechtlich prüfungsbedürftige Verpflichtung vor wirksamer Gründung mit möglichen eigenen Haftungsfolgen.
- ◯ Als Handelsregistereintragung, die keine weitere notarielle Mitwirkung benötigt.

4. Geschäftsführung und Vertretung

Warum müssen Geschäftsführung und Vertretung ausdrücklich geregelt werden?

- ◯ Damit die Rechtsform allein anhand des Unternehmensnamens festgelegt werden kann.
- ◯ Damit jede Gründerperson unabhängig von jeder Regelung alle Verträge wirksam unterschreiben darf.
- ◯ Damit die im Businessplan errechneten variablen Stückkosten automatisch sinken.
- ◯ Damit das Unternehmen keine Buchführung und Steuererfassung benötigt.
- ◯ Damit die Bank nach der Gründung alle täglichen Produktionsentscheidungen trifft.
- ◯ Damit interne Entscheidungsbefugnisse und die Befugnis zum rechtswirksamen Handeln nach außen klar sind.

5. Rechtsformbeschluss

Welches Ergebnis muss das Team in dieser Lernsituation erarbeiten?

- ◯ Einen neuen Produktkatalog ohne Bezug zu Kapital oder Haftung.
- ◯ Eine Kundenmail mit der Anerkennung sämtlicher Reklamationsforderungen.
- ◯ Eine begründete Beschlussvorlage zur Rechtsform mit Beteiligungs-, Leitungs-, Vertretungs- und Umsetzungsvorschlag.
- ◯ Ein weiteres Finanzierungspitch ohne rechtliche Organisationsentscheidung.
- ◯ Eine unverbindliche Namensliste der Gründerpersonen ohne Regeln.
- ◯ Einen Arbeitsvertrag, der die gesamte gesellschaftsrechtliche Organisation ersetzt.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Informieren

Materialien: M1 bis M6 sowie Finanzierungsergebnis aus LS 4

1

Einzelarbeit

→

Partnerarbeit

ca. 66,5 Minuten

Identifizieren Sie in der Handlungssituation und M1 das zentrale Entscheidungsproblem.
Nennen Sie die Informationen, die Bank, Leasinggesellschaft und Vermieter vor Vertragsschluss benötigen.

Arbeiten Sie aus M2 die Interessen, Beiträge, Haftungsbereitschaft und gewünschten Entscheidungsrechte der vier Gründerinnen und Gründer **heraus**.

Analysieren Sie M3.

Erläutern Sie anhand von drei Verpflichtungen, weshalb die Haftungsfrage bei BioCasa wirtschaftlich bedeutsam ist.

2

Expertengruppe

.

Rechtsform

→

Stammgruppe

ca. 52,5 Minuten

Erschließen Sie in Expertengruppen jeweils eine Rechtsform aus M4.
Stellen Sie dar:

- mögliche Eigentümer/Gesellschafter,
- Mindestkapital,
- Gründungs- und Registeranforderungen,
- Geschäftsführung,
- Vertretung,
- Haftung,
- besondere Eignung und Risiken für BioCasa.

Vergleichen Sie in den Stammgruppen Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH anhand

derselben Merkmale. Trennen Sie konsequent:

- **Geschäftsführung:** interne Leitung und Entscheidungszuständigkeit,
- **Vertretung:** rechtsgeschäftliches Handeln gegenüber Dritten.

3

Partnerarbeit

ca. 59 Minuten

Bestimmen Sie mithilfe von M3 und M4 die möglichen Haftungsfolgen in den folgenden Fällen:

- BioCasa kann eine Lieferantenforderung von 180.000 Euro nicht bezahlen.
- Ein Vertrag wird im Namen einer geplanten GmbH vor deren Handelsregistereintragung geschlossen.
- Eine Kommanditistin hat ihre vereinbarte Einlage vollständig geleistet.

- Ein GmbH-Gesellschafter übernimmt freiwillig eine persönliche Bankbürgschaft.

Überprüfen
Sie die Aussagen im ungeprüften Chat-Auszug in M4 anhand der Gesetzesinformationen.
Korrigieren Sie jede falsche oder zu pauschale Aussage.

4

Vierergruppe

→

Stammgruppe

ca. 47 Minuten

Analysieren
Sie
M6.
Arbeiten
Sie
die
Schritte
heraus,
die
von
einer
Rechtsformentscheidung
bis
zu
einem
wirksamen
Auftreten
der
Gesellschaft
erforderlich
sind.

Zwischensicherung:
Jede
Stammgruppe
gibt
eine
vollständig
ausgefüllte
Rechtsformvergleichstabelle
ab.
Jede
Aussage
zu
Haftung,
Register
oder
Vertretung
enthält
eine
Fundstelle
aus
M4.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Planen

5

Vierergruppe

ca. 24 Minuten

Prüfen
Sie die Entscheidungskriterien und Gewichte in M5.
Begründen
Sie, ob die Gewichtung zur BioCasa-Situation passt. Änderungen sind nur mit einstimmiger Begründung möglich; die Summe muss 100 Prozent ergeben.

6

Vierergruppe

ca. 21 Minuten

Erstellen Sie einen Ablauf für die Rechtsformentscheidung: Ausschluss zwingend ungeeigneter Varianten, Bewertung der verbleibenden Varianten, Sensitivitätsprüfung und Gestaltung der Beteiligungs- und Entscheidungsregeln.

7

Vierergruppe

ca. 23 Minuten

Bestimmen Sie zwei Grenzbedingungen, die eine Rechtsform unabhängig von ihrer Gesamtpunktzahl erfüllen muss. Beispiele: alle vier können beteiligt sein; persönliche Haftung für die langfristigen Großverpflichtungen wird vermieden.

8

Vierergruppe

ca. 22 Minuten

Entwickeln
Sie selbstständig mindestens zwei Modelle für Beteiligung und Leitung. Berücksichtigen Sie Geldbeiträge, fachliche Beiträge, operative Verantwortung und Schutz vor Alleinentscheidungen bei außergewöhnlichen Geschäften.

Entscheiden

9

Gründerrollen

.

Rechtsformwahl

ca. 51 Minuten

Beurteilen
Sie die vier Rechtsformen mithilfe der gewichteten Matrix aus M5.

Überprüfen
Sie Ihr Ergebnis durch eine Sensitivitätsfrage: Bleibt die Rangfolge bestehen, wenn das Kriterium „Haftungsschutz“ oder „geringer Formalaufwand“ um zehn Prozentpunkte anders gewichtet wird?

Beurteilen Sie die Rechtsformen abschließend und **begründen** Sie Ihre Empfehlung. Eine hohe Punktzahl allein genügt nicht; Grenzbedingungen und konkrete Rechtsfolgen müssen berücksichtigt werden.

10

Gründerrollen

.

Rechtsformwahl

ca. 39 Minuten

Entwickeln
Sie selbstständig für die empfohlene Form eine konkrete Ausgestaltung zu:

- Beteiligung bzw. Rollen der vier Personen,
- Geschäftsführung,
- Vertretung nach außen,
- Zustimmungsvorbehalte für außergewöhnliche Geschäfte,
- nächsten formalen Schritt und verantwortliche Person.

Begründen
Sie, wie Ihr Modell den Konflikt zwischen Christians

Kapitalbeitrag
und
den
fachlichen
Beiträgen
der
drei
anderen
Personen
bearbeitet.

Durchführen

11

Vierergruppe

.

Zusammenführung

ca. 135 Minuten

Setzen Sie die Entscheidung in einer fachlich belegten Unterlage für das nächste Gründermeeting, die Bank und das vorbereitende Notariatsgespräch um. Die Unterlage muss die geprüften Alternativen, Entscheidungskriterien, konkrete Empfehlung, geplante Leitungs- und Vertretungsregeln, Risiken sowie die

unmittelbar folgenden Gründungsschritte enthalten. Sie ersetzt keinen Gesellschaftsvertrag.

Handlungsergebnis: Beschlussvorlage zur Rechtsform

Überprüfen

12

Partnergruppen

.

Rechtscheck

ca. 45 Minuten

Überprüfen
Sie die Beschlussvorlage anhand folgender Fragen:

- Sind alle vier Pflichtrechtsformen korrekt verglichen?
- Werden Geschäftsführung und Vertretung unterschieden?
- Stimmen Aussagen zu Mindestkapital, Register und Haftung mit M4 überein?
- Wird beschränkte Haftung nicht als vollständiger Schutz

in jeder Situation dargestellt?

- Passen Beteiligung, Leitung und Zustimmungsvorbehalte zu den Gründerinteressen?
- Sind ungewöhnlich hohe Verpflichtungen aus M3 berücksichtigt?
- Wird die Rechtsform nachvollziehbar aus Kriterien statt aus einem Einzelmerkmal abgeleitet?
- Ist der nächste Gründungsschritt korrekt und terminiert?
- Bleiben Punkte, die Notariat, Rechts- oder Steuerberatung erfordern, als Prüfauftrag gekennzeichnet?

Dokumentieren Sie jede Korrektur mit Fundstelle. Die Erstellergruppe überarbeitet ihre Beschlussvorlage vor der abschließenden Abstimmung.

Reflektieren

13

Einzelarbeit

ca. 45 Minuten

1. Welches Rechtsformmerkmal hatte den größten Einfluss auf Ihr Urteil?
2. Welche persönliche Gründerposition konnten Sie fachlich nachvollziehen, obwohl Sie sie nicht teilen?
3. Warum ist „beschränkte Haftung“ keine Garantie, niemals persönlich in Anspruch genommen zu werden?
4. Welche Entscheidung gehört in die Beschlussvorlage und welche zwingend in

ein
späteres
Notariats-/Beratungsgespräch?

5. Wie
würden
Sie
Ihre
Entscheidung
verändern,
wenn
BioCasa
nur
30.000
Euro
statt
362.500
Euro
Eigenmittel
hätte?

Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

1 = mit enger Hilfe · **2** = mit einzelnen Hilfen · **3** = selbstständig im bekannten Fall · **4** = selbstständig und begründet im Transfer.

Kompetenz / Beschreibung	Wert · 1–4	Mein konkreter Beleg
Fachkompetenz **BRC-LG01-LS05-F** Ich unterscheide Firma, Kaufmannseigenschaft, Handelsregister, Geschäftsführung, Vertretung und Haftung und wende die Rechtsformmerkmale auf den BioCasa-Fall an.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Personalkompetenz **BRC-LG01-LS05-P** Ich erkenne eigene Risikopräferenzen, trenne persönliche Wünsche von rechtlichen Folgen und vertrete ein begründetes Urteil.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Sozialkompetenz **BRC-LG01-LS05-S** Ich bearbeite den Konflikt zwischen Kapital, Expertise, Haftung und Einfluss und entwickle eine gemeinsam tragfähige Governance-Lösung.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Methodenkompetenz **BRC-LG01-LS05-M** Ich erschließe angeleitet Gesetzesauszüge, wende eine gewichtete Entscheidungsmatrix an und verfasse eine nachvollziehbare Beschlussvorlage.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Medienkompetenz **BRC-LG01-LS05-D** Ich nutze aktuelle amtliche Rechtsquellen, dokumentiere Rechtsstand und Fundstelle und unterscheide Gesetz, IHK-Orientierung und individuelle Beratung.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M1 · Vorläufige Finanzierungsbereitschaft

●●● **Adobe Acrobat Reader** Vorläufige Finanzierungsbereitschaft — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Outlook-E-Mail
- **Absender/Quelle:** Meike Petersen, Ostfriesische Wirtschaftsbank; fiktive Fallunterlage
- **Kontext:** Reaktion auf den Pitch aus LS 4
- **Vollständiger Inhalt:**

> **Von:** meike.petersen@owb-firmenkunden.de
> **An:** gruendung@biocasa-projekt.de
> **Betreff:** BioCasa – nächste Bedingungen für die Kreditprüfung
>
> Guten Tag zusammen,
>
> Ihr Finanzierungsvorschlag mit Leasing der Produktionslinie, einem langfristigen Ratendarlehen über 490.000 Euro und einer nur für kurzfristige Schwankungen vorgesehenen Kontokorrentlinie ist grundsätzlich prüffähig.
>
> Für die weitere Bearbeitung benötigen wir innerhalb von zehn Tagen:
>
> - die beschlossene Rechtsform und vorgesehene Firma,
> - die Gesellschafter-/Inhaberstruktur,
> - die Höhe und rechtliche Einordnung der eingebrachten Mittel,
> - Geschäftsführung und Vertretungsregelung,
> - den Zeitplan für Notariat und Handelsregister, soweit erforderlich,
> - die benannten Personen, die Miet-, Leasing-, Darlehens- und Lieferverträge rechtswirksam unterzeichnen dürfen.
>
> Eine mögliche Haftungsbeschränkung ersetzt unsere Sicherheitenprüfung nicht. Persönliche Bürgschaften sind derzeit nicht zugesagt, können aber Gegenstand der endgültigen Kreditentscheidung sein. Bitte schließen Sie bis zur rechtlichen Prüfung keine langfristigen Verträge im Namen einer noch nicht wirksam entstandenen Gesellschaft.
>
> Freundliche Grüße
> Meike Petersen

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M2 · Teams-Chat „Kapital, Verantwortung und Einfluss“

●●● **Adobe Acrobat Reader** Teams-Chat „Kapital, Verantwortung und Einfluss“ — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** interner Teams-Chat
- **Absender/Quelle:** Gründerteam BioCasa
- **Kontext:** spontane Diskussion nach Eingang der Bankmail
- **Vollständiger Inhalt:**

> **Christian, 09:08:** Ich trage 300.000 Euro bei. Dann muss ich bei Finanzierungen und großen Investitionen das letzte Wort haben. Ein Einzelunternehmen wäre wenigstens eindeutig.
>
> **Julia, 09:11:** Dann wären Fari, Aluna und ich trotz unserer Arbeit keine Mitunternehmer. Die Marke und der Vertrieb hängen nicht nur am Geld. Strategische Entscheidungen dürfen nicht bei einer Person liegen.
>
> **Fari, 09:15:** Ohne Rezepturen und Qualitätsverantwortung gibt es gar kein Produkt. Ich kann nur 7.500 Euro einbringen, will aber bei Änderungen am Sortiment oder an Qualitätsstandards verbindlich mitentscheiden.
>
> **Aluna, 09:18:** Wir sprechen über mehrjährige Verpflichtungen in siebenstelliger Größenordnung. Ich werde nicht mit meinem Privatvermögen unbegrenzt dafür haften, nur damit alle formal gleichgestellt sind.
>
> **Christian, 09:22:** Eine GmbH kostet Zeit und Formalitäten. Und wenn jede größere Bestellung vier Unterschriften braucht, sind wir nicht arbeitsfähig.
>
> **Julia, 09:27:** Wir müssen operative Entscheidungen und außergewöhnliche Entscheidungen unterscheiden. Geschäftsführung, Vertretung und Eigentum sind nicht dasselbe.
>
> **Fari, 09:31:** Ich möchte nicht Geschäftsführer für Finanzen sein. Aber bei Rezeptur, Produktstart und Qualitätsgrenzen brauche ich ein gesichertes Mitspracherecht.
>
> **Aluna, 09:35:** Mein Vorschlag: Wir vergleichen erst sauber. Danach legen wir fest, wer operativ führt, wer nach außen unterschreibt und welche Entscheidungen eine qualifizierte Mehrheit benötigen.
>
> **Finanzielle Beiträge laut Businessplan:** Christian 300.000 Euro; Aluna 45.000 Euro; Julia 10.000 Euro; Fari 7.500 Euro.
> **Fachliche Rollen:** Christian – Finanzen/Strategie; Aluna – Prozesse/Logistik; Julia – Marketing/Vertrieb; Fari – Produkt/Qualität.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M3 · Verpflichtungs- und Risikoprofil BioCasa

●●● **Adobe Acrobat Reader** Verpflichtungs- und Risikoprofil BioCasa — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** interne Vertragsübersicht
- **Absender/Quelle:** Berg & Macher; fiktive Vertragswerte aus dem Unterrichtsfall
- **Kontext:** wirtschaftliche Bedeutung der Haftungs- und Vertretungsentscheidung
- **Vollständiger Inhalt:**

Geplante Verpflichtung	Umfang	Laufzeit/Risiko	Noch ungeklärte Unterschrift
Ratendarlehen	490.000 Euro	sechs Monate tilgungsfrei, danach 96 Tilgungsmonate	künftige vertretungsberechtigte Person(en)
Leasing Produktionslinie	62.000 Euro Sonderzahlung + 60 × 10.950 Euro	feste Grundmietzeit; vorzeitige Beendigung grundsätzlich ausgeschlossen	künftige vertretungsberechtigte Person(en)
Hallenmiete	8.900 Euro monatlich	fünf Jahre Mindestlaufzeit; Umbaupflichten	künftige vertretungsberechtigte Person(en)
Umbauauftrag	bis 148.000 Euro	Nachtrags- und Terminrisiko	noch nicht vergeben
Jahresrahmenvertrag Verpackung	bis 180.000 Euro	Mindestabnahme und Preisstaffel	noch nicht geschlossen
Kontokorrentlinie	bis 150.000 Euro	variabel; nur bei Nutzung Zinsen	Bank prüft Sicherheiten nach Rechtsformwahl

> **Haftungsfall A:** Nach einem Absatzrückgang kann die Gesellschaft eine fällige Verpackungsforderung von 180.000 Euro nicht begleichen.
> **Haftungsfall B:** Christian unterschreibt den Hallenmietvertrag „für die BioCasa GmbH“, bevor diese im Handelsregister eingetragen ist.
> **Haftungsfall C:** Eine Kommanditistin hat ihre im Register angegebene Haftsumme von 10.000 Euro vollständig als Einlage geleistet.
> **Haftungsfall D:** Ein GmbH-Gesellschafter übernimmt zusätzlich eine persönliche Bürgschaft für den Bankkredit.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M4 · Rechtsakte Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH

●●● Adobe Acrobat Reader Rechtsakte Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** quellengeprüfte Gesetzes- und IHK-Akte
- **Absender/Quelle:** Berg & Macher; amtliche Gesetzestexte und IHK-Orientierung, Rechtsstand zuletzt geprüft am 21. August 2026
- **Kontext:** Unterrichtsgrundlage für den Rechtsformvergleich; keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung
- **Vollständiger Inhalt:**

A. Handelsrechtlicher Ausgangspunkt

Nach § 1 HGB ist Kaufmann, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Ein Handelsgewerbe ist grundsätzlich jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, das Unternehmen erfordert nach Art oder Umfang keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Die geplante arbeitsteilige Lebensmittelproduktion mit hohen Investitionen, Personal, Lagerung und überregionalen Geschäftsbeziehungen spricht bei BioCasa für einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.

Die **Firma** ist nach § 17 HGB der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und unterschreibt. Sie ist nicht mit dem Unternehmen, der Rechtsform oder einer bloßen Produktmarke gleichzusetzen. Nach § 29 HGB ist der Kaufmann verpflichtet, Firma, Ort und inländische Geschäftsanschrift zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Rechtsformzusätze müssen zutreffend verwendet werden.

- § 1 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__1.html
- § 17 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__17.html
- § 19 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__19.html
- § 29 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__29.html

B. Einzelunternehmen

- **Träger/Eigentum:** eine natürliche Person ist alleinige Inhaberin bzw. alleiniger Inhaber.
- **Mindestkapital:** kein gesetzliches Mindestkapital.
- **Geschäftsführung und Vertretung:** grundsätzlich durch die Inhaberin oder den Inhaber; Vollmachten können erteilt werden.
- **Haftung:** die Person haftet für Unternehmensverbindlichkeiten grundsätzlich unbeschränkt mit Geschäfts- und Privatvermögen.
- **Register/Firma:** Bei einem Handelsgewerbe besteht Kaufmannseigenschaft; Eintragung und Firmenzusatz als eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau sind zu beachten.
- **BioCasa-Folge:** Nur eine Person wäre Inhaber. Die übrigen könnten nicht als gleichberechtigte Mitgesellschafter beteiligt sein; hohe Verpflichtungen träfen das Privatvermögen der Inhaberperson.

C. Offene Handelsgesellschaft – OHG

§ 105 HGB beschreibt die OHG als Gesellschaft zum Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma, bei der die Haftung keines Gesellschafters gegenüber Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. Die Gesellschaft wird zum Handelsregister angemeldet. Nach § 116 HGB sind grundsätzlich alle Gesellschafter zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet; für außergewöhnliche Geschäfte ist grundsätzlich ein Beschluss aller Gesellschafter erforderlich. Nach § 124 HGB ist grundsätzlich jeder Gesellschafter zur Vertretung befugt, sofern der Gesellschaftsvertrag keine zulässige andere Vertretungsregel enthält. Nach § 126 HGB haften die Gesellschafter den Gläubigern für Gesellschaftsverbindlichkeiten persönlich als Gesamtschuldner.

- **Mindestkapital:** kein gesetzliches Mindestkapital.
- **BioCasa-Chance:** alle vier können Gesellschafter und grundsätzlich aktiv an Leitung und Vertretung beteiligt sein.
- **BioCasa-Risiko:** jede Person trägt grundsätzlich persönliche, unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung; eine interne Abrede begrenzt die Haftung gegenüber Gläubigern nicht.

- Quellen: § 105 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__105.html; § 116 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__116.html; § 124 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__124.html; § 126 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__126.html

D. Kommanditgesellschaft – KG

Nach § 161 HGB besteht eine KG aus mindestens einem persönlich haftenden Gesellschafter und mindestens einem Kommanditisten, dessen Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern auf eine Haftsumme beschränkt ist. Die KG und die Kommanditisten mit ihren Haftsummen werden zum Handelsregister angemeldet. Nach § 164 HGB sind Kommanditisten als solche von der Geschäftsführungsbefugnis ausgeschlossen; die gesetzliche Regel verweist für außergewöhnliche Geschäfte auf eine Mitwirkung nach den OHG-Regeln. Nach § 170 HGB ist ein Kommanditist als solcher nicht befugt, die Gesellschaft zu vertreten. Nach § 171 HGB haftet der Kommanditist bis zur Höhe der Haftsumme unmittelbar; die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die vereinbarte Einlage geleistet ist. Persönlich haftende Gesellschafter haften unbeschränkt.

- **Mindestkapital:** kein gesetzliches Mindestkapital.
- **BioCasa-Chance:** Kapitalbeteiligung mit begrenzter Haftung ist für Kommanditisten möglich; Leitung kann bei persönlich haftenden Personen gebündelt werden.
- **BioCasa-Risiko:** Mindestens eine Person muss unbeschränkt haften, sofern nicht eine komplexere Gestaltung mit einer haftungsbeschränkten Gesellschaft als Komplementärin gewählt wird; diese Sonderform ist nicht Gegenstand der vier Pflichtalternativen. Rollen und Einfluss der Kommanditisten sind gesetzlich begrenzter als bei persönlich haftenden Gesellschaftern.
- Quellen: § 161 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__161.html; § 162 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__162.html; § 164 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__164.html; § 170 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__170.html; § 171 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__171.html

E. Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH

Der Gesellschaftsvertrag bedarf nach § 2 GmbHG notarieller Form. Das Stammkapital muss nach § 5 GmbHG mindestens 25.000 Euro betragen. Vor der Handelsregisteranmeldung muss nach § 7 GmbHG auf jeden bar zu leistenden Geschäftsanteil mindestens ein Viertel eingezahlt sein; insgesamt müssen bei reiner Bargründung mindestens 12.500 Euro erreicht sein. Die Gesellschaft entsteht als GmbH erst mit der Handelsregistereintragung. Nach § 13 GmbHG haftet den Gläubigern grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen. Die GmbH wird nach § 35 GmbHG durch ihre Geschäftsführung vertreten; bei mehreren Geschäftsführern gilt grundsätzlich gemeinschaftliche Vertretung, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt.

- **Gesellschafter:** eine oder mehrere Personen; Beteiligung erfolgt über Geschäftsanteile.
- **Geschäftsführung:** eine oder mehrere natürliche Personen; sie können, müssen aber nicht Gesellschafter sein.
- **Haftungsgrenzen:** Die Haftung mit dem Gesellschaftsvermögen schützt nicht vor jeder persönlichen Inanspruchnahme. Persönliche Bürgschaften, eigene Pflichtverletzungen und Handlungen vor Registereintragung können persönliche Risiken begründen. Nach § 11 Absatz 2 GmbHG haften Personen, die vor Eintragung im Namen der GmbH handeln, persönlich und solidarisch.
- **BioCasa-Chance:** alle vier können beteiligt werden; hohe Unternehmensrisiken werden grundsätzlich vom Gesellschaftsvermögen getragen; Beteiligung und Geschäftsführung können getrennt gestaltet werden.
- **BioCasa-Risiko:** höherer formaler und organisatorischer Aufwand; notarielle Gründung und Register; genaue Satzungs- und Organregeln erforderlich.
- Quellen: § 2 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__2.html; § 5 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__5.html; § 7 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__7.html; § 11 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__11.html; § 13 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__13.html; § 35 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__35.html

F. Ungeprüfter Chat-Auszug

> **Nachricht 1:** „Bei der OHG haftet jeder nur in Höhe seiner Einlage, wenn das im Gesellschaftsvertrag steht.“
> **Nachricht 2:** „Kommanditisten dürfen nie an einer Entscheidung mitwirken.“
> **Nachricht 3:** „Eine GmbH haftet immer nur mit 25.000 Euro.“
> **Nachricht 4:** „Sobald der Notar unterschrieben hat, besteht die GmbH vollständig und niemand kann persönlich haften.“
> **Nachricht 5:** „Geschäftsführung und Vertretung bedeuten dasselbe.“

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M5 · Gewichtete Entscheidungsmatrix

●●● **Adobe Acrobat Reader** Gewichtete Entscheidungsmatrix — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** internes Entscheidungsraster
- **Absender/Quelle:** Gründerteam nach Vorschlag von Berg & Macher
- **Kontext:** nachvollziehbare Bewertung der Pflichtalternativen
- **Vollständiger Inhalt:**

Bewerten Sie jede Rechtsform je Kriterium mit 1 bis 5 Punkten: 1 = erfüllt die BioCasa-Anforderung sehr schlecht; 5 = erfüllt sie sehr gut. Multiplizieren Sie Punktwert und Gewicht. Begründen Sie jede Bewertung mit einem Rechtsmerkmal und einem BioCasa-Bezug.

Kriterium	vorgeschlagenes Gewicht
Schutz vor persönlicher Haftung für hohe Unternehmensverbindlichkeiten	25 %
Beteiligungsmöglichkeit aller vier Gründer	15 %
passende Geschäftsführungs- und Entscheidungsstruktur	15 %
Eignung für Bank-, Leasing- und Lieferverträge	15 %
Kapitalanforderung und Nutzung der vorhandenen Eigenmittel	10 %
Glaubwürdigkeit und Kontinuität gegenüber Geschäftspartnern	10 %
Gründungs- und laufender Formalaufwand	10 %
Summe	**100 %**

Sensitivitätsprüfung: Verändern Sie einmal den Haftungsschutz um minus zehn Prozentpunkte und den Formalaufwand um plus zehn Prozentpunkte. Prüfen Sie, ob sich Rangfolge oder Urteil ändern.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M6 · Notariatsnotiz zum Gründungsweg

●●● **Adobe Acrobat Reader** Notariatsnotiz zum Gründungsweg —□×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Telefonnotiz nach einem unverbindlichen Vorgespräch
- **Absender/Quelle:** Julia de Buhr; allgemeine Hinweise aus einem fiktiven Notariatskontakt, abgeglichen mit M4
- **Kontext:** Umsetzung nach der betriebswirtschaftlichen Rechtsformentscheidung
- **Vollständiger Inhalt:**

> **Datum:** 7. Oktober, 14:20 Uhr
> **Gesprächspartnerin:** Mitarbeiterin eines Notariats in Aurich
>
> - Vor dem Termin benötigt das Notariat Angaben zu Gründerpersonen, gewünschter Rechtsform, Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand, Beteiligungen, Geschäftsführung und Vertretung.
> - Die Firma muss unterscheidungskräftig und rechtlich zulässig sein; eine Vorprüfung mit IHK/Notariat ist sinnvoll. „BioCasa“ als Marke ist nicht automatisch bereits die wirksame Firma.
> - OHG und KG werden zum Handelsregister angemeldet; bei der KG sind Kommanditisten und Haftsumme anzugeben.
> - Für eine GmbH werden Gesellschaftsvertrag, notarielle Beurkundung, Bestellung der Geschäftsführung, Einzahlung der erforderlichen Einlagen und Handelsregisteranmeldung benötigt.
> - Vor Eintragung darf bei einer geplanten GmbH nicht so gehandelt werden, als bestehe die eingetragene GmbH bereits ohne Haftungsrisiko.
> - Der Gesellschaftsvertrag sollte nicht aus einer beliebigen Internetvorlage übernommen werden. Bei vier Personen mit ungleichen Beiträgen sind insbesondere Stimmrechte, zustimmungspflichtige Geschäfte, Ausscheiden, Konfliktlösung und Verwendung zusätzlicher Einzahlungen individuell zu klären.
> - Steuerliche Folgen und die Einordnung der über das Stammkapital hinaus eingebrachten Mittel müssen mit steuerlicher Beratung abgestimmt werden.
>
> **Mögliche Arbeitsfolge nach Beschluss:** Firmenvorprüfung → Beratungs-/Notariatsunterlagen vervollständigen → Vertragsentwurf prüfen → Beurkundung bzw. Anmeldung → erforderliche Einlagen leisten → Handelsregisterverfahren → Gewerbe- und steuerliche Schritte aus dem Gründungsfahrplan aktualisieren → Verträge nur durch wirksam Vertretungsberechtigte unterzeichnen.

M7 · Fachsystematische Sicherung

7.1 Handelsrechtliche Grundbegriffe

- **Unternehmen:** wirtschaftlich-organisatorische Einheit.
- **Unternehmer/Gesellschaft:** Rechtsträger der Rechte und Pflichten.
- **Firma:** Name, unter dem ein Kaufmann Geschäfte betreibt und unterschreibt.
- **Geschäftsführung:** interne Leitung und Entscheidung.
- **Vertretung:** Abgabe und Entgegennahme rechtsgeschäftlicher Erklärungen nach außen.
- **Handelsregister:** öffentliches Register mit rechtlich bedeutsamen Unternehmensangaben.

7.2 Rechtsformvergleich

Die Rechtsformwahl ist eine Mehrkriterienentscheidung. Haftung, Kapital, Beteiligung, Leitung, Vertretung, Formalaufwand und Finanzierung wirken zusammen. Einzelunternehmen, OHG und persönlich haftende KG-Rollen können bei hohen Verpflichtungen erhebliche Privatvermögensrisiken erzeugen. Die GmbH trennt das Gesellschaftsvermögen grundsätzlich von den Privatvermögen der Gesellschafter, erfordert aber rechtssichere Gründung und Governance.

7.3 Grenzen der Haftungsbeschränkung

„Beschränkt“ bedeutet nicht „risikofrei“. Gesellschaftsvermögen kann vollständig verloren gehen. Personen können zusätzlich haften, wenn sie persönliche Sicherheiten geben, vor Registereintragung im Namen einer noch nicht entstandenen GmbH handeln oder eigene gesetzliche Pflichten verletzen. Die konkrete Beurteilung gehört in fachkundige Beratung.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M8 · KI-Einsatz · Prüfen und dokumentieren

Die Erschließung der Gesetzesinformationen und die Rechtsformentscheidung erfolgen ohne KI. Bei aktuellen Rechtsfragen werden ausschließlich die bereitgestellten amtlichen Quellen und fachkundige Stellen genutzt. Optional kann eine KI nach Fertigstellung der Beschlussvorlage als sprachlicher „Gegenleser“ nach unklaren Begriffen oder widersprüchlichen Rollenbezeichnungen suchen. Sie darf keine Rechtsberatung simulieren. Jeder Hinweis wird an M4 und M6 geprüft; nicht belegte Rechtsaussagen werden verworfen. Die verwendeten Gesetzesquellen und der Rechtsstand bleiben sichtbar.